

1500404-91.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBISON MIGUEL MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

CLEBISON MIGUEL MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 12 de março de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500404-91.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500404-91.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBISON MIGUEL MARTINS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

CLEBISON MIGUEL MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque no dia 12 de março de 2021, por volta de 11h00min, na Rua Ponte do Caixão, nº 100, esquina com a Rua Pompilho Rafael

Flôres, bairro Algodoal, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, tinha em depósito, sem autorização e para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 08 (oito) invólucros, do tipo "Eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido aproximado de 1,1g (um grama e dez decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica..

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 81), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 92/95.

A denúncia foi recebida em 06/07/2021 (fls. 97/98), sendo o réu citado (fls. 89). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18, pela fotografia de fls. 19, pelo laudo de constatação provisória de fls.21/23, e pelo laudo químico-toxicológico de fls. 147/49, positivo para cocaína.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, negou estar na prática da venda de drogas, sendo que foi abordado quando se dirigia a um bar próximo para tomar uma bebida. Desconhece a origem dos entorpecentes apreendidos (fls. 04).

Em juízo, afirmou que estava trabalhando duas casas para baixo do local dos fatos. Dois amigos o chamaram para fumar um baseado e logo após foi abordado. Um dos rapazes correu e não sabia que ele estava vendendo drogas. Não viu ele mexendo na árvore, pois havia acabado de chegar. Não mexeu na árvore ou dela se aproximou. Estava com roupa de serviço, inclusive bota e foi apenas para fumar maconha, pois estava perto da hora do almoço.

A prova dos autos, no entanto, confirma o acerto da denúncia.

O policial civil Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun declarou que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina quando, no local dos fatos, avistou uma pessoa comprando algo do réu, sendo que essa pessoa conseguiu sair. Viu o réu pegando algo sob uma árvore, local onde seu parceiro localizou oito porções de cocaína. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, sequer dinheiro. O réu negou a prática delitativa, sendo que não o conhecia antes dos fatos. O local é conhecido ponto de venda de drogas. Estava a cerca de um quarteirão quando viram o réu pegando algo sob a árvore e entregando ao comprador. Teve certeza de que era o réu quem vendia algo.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Antonio Roberto Oliveira Barros, que confirmou que seu parceiro pediu que parasse a viatura, porque teria visto um rapaz pegando algo no chão e entregando a outro, que conseguiu fugir. Depois, por indicação de seu parceiro, localizou sob uma pedra oito porções de cocaína em tubos eppendorf. O réu negou os fatos.

E é de se ver que o policial Márcio afirmou que, ao se aproximar do local dos fatos, viu perfeitamente o réu pegando algo de sob uma árvore, e servindo uma pessoa que, ao avistar a aproximação da viatura, correu.

Assim, fica claro que o policial não se confundiu quanto a quem era o comprador ou vendedor, pois viu o exato momento em que o réu pegou a droga. E, nesse local, por indicação do policial Márcio, o policial Roberto localizou as oito porções de cocaína.

Não tivesse o policial visto o exato momento em que o réu pegava as drogas, não teria como indicar ao seu parceiro o local onde os demais entorpecentes foram apreendidos.

E não se pode esquecer que os fatos se deram em local conhecido como ponto de venda de drogas.

Também temos que o réu afirmou que estava trabalhando e, ao ser chamado para fumar maconha, entregou a massa ao pedreiro e correu até o ponto onde foi abordado. No

entanto, sequer indicou ou identificou quem seria essa pessoa com quem trabalhava e que poderia confirmar sua versão.

E o artigo 156 do C.P.P. impões a quem faz uma alegação a sua comprovação, o que não foi feito pelo acusado.

Por fim, temos que o réu foi preso logo depois de alcançar a liberdade neste processo e condenado por tráfico de drogas (fls. 125/126), a demonstrar que insistiu na atividade depois de ser solto e que não se trata de engano do policial quando o viu comercializando o entorpecente.

Ademais, os policiais sequer conheciam o réu e motivos não tinham para uma falsa incriminação. Ademais, o próprio acusado não apresentou um motivo sequer que indicasse injusta perseguição

De rigor, pois, sua condenação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O réu ostenta maus antecedentes (Proc. 0028491-47.2008.8.26.0451 - fls. 124/127), pelo que sua pena é de ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

E não há se falar eu os maus antecedentes são atingidos pelo período depurador aplicado à reincidência eis que assim sendo, desnecessária sua configuração como circunstância agravante.

Nesse sentido:

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio” (STJ - AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

E, para pacificar o tema, o Col. STF, no julgamento do RE 593.818, em 18/08/2020, fixou a seguinte tese com repercussão geral: “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

A condenação anterior e a prisão posterior aos fatos tratados nesses autos deixam claro o reiterado envolvimento do réu com atividades ilícitas, de forma a impedir a aplicação do redutor previsto pelo artigo 33, § 4º, da Lei 11343/2006.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu CLEBISON MIGUEL MARTINS, qualificado nos autos, a uma pena de cinco anos e dez meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06.

Diante da pena aplicada, inviável a aplicação dos benefícios revistos pelos artigos 44 e 77 do C.P.

Pelo mesmo motivo, deverá o réu iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

Respondeu ao processo solto e poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

P.I.C.

Piracicaba, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA